



PENETAPAN

Nomor 826/Pdt.G/2026/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

Yakub Setiawan, beralamat di Jl. Alun-Alun Bangunsari No. 6, RT.006, RW.004, Kelurahan Dupak, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, sebagai **Penggugat I** ;

Lukas Andre Lukito, beralamat di Jl. Alun-Alun Bangunsari No. 6, RT.006, RW.004, Kelurahan Dupak, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, sebagai **Penggugat II** ;

Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Yafet Kurniawan, S.H., M.Hum., M. Adhan Sidqon KN., S.H., Wadi, S.H., dan Senno Anugerah Putra, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat "Yafet Kurniawan, S.H., M.Hum. & Rekan" yang beralamat di Jl. Bogangin I No. 12 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Juli 2026, disebut juga sebagai **Para Penggugat** ;

Lawan

1. **Dwi Siswanto, S.H.**, selaku Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Daerah Kerja Kota Surabaya I, beralamat di Jalan Balongsari Tama No. 83-84, Kelurahan Balongsari, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu Krisna Tri Prasetyo Wibisono, SH., Advokat pada Kantor Hukum "Krisna Tri Prasetyo Wibisono & Partners" beralamat di Perum Swan Park Blok M-25 Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Agustus 2026, disebut sebagai **Tergugat** ;

Halaman 1 Penetapan No.826/Pdt.G/2026/PN Sby



2. **Misri**, beralamat di Dukuh Bungkal, RT.001, RW.003, Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, disebut sebagai **Turut Tergugat I** ;
3. **Gunawan**, beralamat di Dukuh Bungkal, RT.001, RW.003, Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, disebut sebagai **Turut Tergugat II** ;
4. **Evellyn Della Feryanti**, beralamat di Jl. Girilaya IX/36A, Kelurahan Banyuurip, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, disebut sebagai **Turut Tergugat III** ;
5. **Bani**, beralamat di Dukuh Bungkal, RT.001, RW.003, Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, disebut sebagai **Turut Tergugat IV** ;
6. **Supiyah**, beralamat di Dukuh Bungkal, RT.001, RW.003, Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, disebut sebagai **Turut Tergugat V** ;
7. **Nurul Lindayani**, beralamat di Dukuh Bungkal, RT.001, RW.003, Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, disebut sebagai **Turut Tergugat VI** ;
8. **Dini Ariningrum**, beralamat di Jalan Balongsari Tama No. 83-84, Kelurahan Balongsari, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, disebut sebagai **Turut Tergugat VII** ;
9. **Ratih Asya Wulandari**, beralamat di Jalan Balongsari Tama No. 83-84, Kelurahan Balongsari, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, disebut sebagai **Turut Tergugat VIII** ;
10. **Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I**, beralamat di Jalan Taman Puspa Raya No. 10 Blok D, Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Ferry Irawan, SH. Dkk, Para Pegawai Pertanahan Kota Surabaya I, beralamat di JalanTaman Puspa Raya Blok D No.10 Komplek Citra Raya Sambikerep, Surabaya, berdasarkan

Halaman 2 Penetapan No.826/Pdt.G/2026/PN Sby



Surat Kuasa Khusus Nomor 3516/Skk/35.78/VII/2026,
disebut sebagai **Turut Tergugat IX**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menggugat Tergugat dan Para Turut Tergugat berdasarkan Surat Gugatan tertanggal 15 Juli 2026 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Juli 2026, dibawah Register Nomor 826/Pdt.G/2026/PN.Sby ;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari RABU tanggal 9 September 2026 yang dihadiri Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat IX, tanpa dihadiri Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, pihak Kuasa Para Penggugat telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan secara tertulis tertanggal 09 September 2026 ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut, HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) yang merupakan hukum positif acara Perdata di Indonesia untuk daerah Jawa dan Madura, tidak mengatur tentang pencabutan gugatan, oleh karena itu untuk mengisi kekosongan hukum, demi memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan praktek peradilan Perdata, maka Majelis berpedoman pada ketentuan Pasal 271 RV (*Reglement op de burgerlijke rechtsvordering*), Staatsblad tahun 1847 Nomor : 52 juncto 1849 Nomor : 63 yang mengatur hal tersebut;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan gugatan diatur dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv yang pada pokoknya menyatakan jika pencabutan gugatan adalah hak Penggugat yang diajukan oleh Penggugat sendiri di dalam persidangan asalkan dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan Jawaban, namun jika sudah ada Jawaban maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan surat gugatan tersebut merupakan hak Para Penggugat dan tidak pula bertentangan hukum dimana proses persidangan belum memasuki agenda Jawaban sehingga tidak ada

Halaman 3 Penetapan No.826/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan atau alasan yang dapat menghalangi Para Penggugat untuk mencabut surat gugatannya tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV, pencabutan surat gugatan tersebut dapatlah dikabulkan tanpa memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara ini dikabulkan dan diajukan setelah berkas perkara diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya serta telah disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya, maka kepada Para Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul sampai dengan Penetapan ini dibacakan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut gugatan yang diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya dibawah register Nomor 826/Pdt.G/2026/PN Sby;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat pencabutan perkara Gugatan Nomor 826/Pdt.G/2026/PN Sby dalam daftar register perkara;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 09 September 2026, oleh Ega Shaktiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sih Yuliarti, S.H dan Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota dan Penetapan ini diucapkan secara terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adistya Fansriayu, S.H., Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Surabaya dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga dan diberitahukan kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II,

Halaman 4 Penetapan No.826/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII melalui surat tercatat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Sih Yuliarti, S.H

Ega Shaktiana, S.H., M.H

2. Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Adistya Fansriayu, S.H

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran.....Rp.	30.000,00
- Biaya Proses (ATK).....Rp.	100.000,00
- Biaya PanggilanRp.	400.000,00
- Biaya PNPB Panggilan.....Rp.	110.000,00
- Biaya PNPB Pencabutan.....Rp..	10.000,00
- RedaksiRp.	10.000,00
- MateraiRp.	10.000,00
Jumlah.....Rp.	670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 5 Penetapan No.826/Pdt.G/2026/PN Sby